AHOS ESG

GUIA EDUCATIVO

CBAM · DIAGNÓSTICO DE ENQUADRAMENTO

Minha empresa está no CBAM?

Um diagnóstico prático de produtos, códigos CN e exposição na cadeia de exportação

> Descubra se seus produtos e sua cadeia de exportação estão abrangidos pelas regras europeias.



Fotografia de fundo
K / Pexels

EDIÇÃO 1.0
Guia para empresas brasileiras

O que este diagnóstico vai responder

O CBAM, Mecanismo de Ajustamento Carbônico Fronteiriço, relaciona determinadas importações na União Europeia às emissões incorporadas na produção. Ele se conecta ao sistema europeu de comércio de emissões, o EU ETS.

O diagnóstico proposto analisa **um produto, um cliente e uma operação por vez**.[1] A empresa brasileira pode precisar fornecer dados mesmo quando a obrigação de declarar e entregar certificados cabe ao declarante autorizado na UE.

Os resultados abaixo organizam a leitura desta edição:

R1	**Importação abrangida** e sujeita às obrigações CBAM.
R2	**Fornecedor de precursor** em uma cadeia que chega à UE.
R3	**Hipótese de isenção fundamentada**, enquanto atendidas as condições, com evidências e acompanhamento.
R4	**Sem enquadramento direto identificado** no escopo atual.
R5	**Diagnóstico inconclusivo**: faltam informações essenciais.

Quatro termos que você vai encontrar

CN

Nomenclatura Combinada: classificação aduaneira utilizada pela UE.

Precursor

Mercadoria relevante para as emissões de outro bem CBAM, conforme as regras do processo.

Emissões incorporadas

Emissões atribuídas à produção segundo os limites e métodos do CBAM.

Declarante autorizado

Entidade autorizada a cumprir as obrigações CBAM da importação.

1 A sequência de análise e as categorias R1 a R5 são uma organização didática da AHOS ESG; não são categorias ou formulário oficiais do CBAM. Um resultado não se estende automaticamente a todos os produtos ou clientes.

O que mudou para as empresas em 2026

As importações de 2026 já pertencem ao período definitivo. O calendário de certificados em 2027 não adia a necessidade de enquadrar produtos e organizar evidências.

31 DEZ 2025 — Encerramento
Termina a fase transitória, com seus relatórios trimestrais.

01 JAN 2026 — Em vigor
Começa o regime definitivo. O limite de minimis é de 50 t por importador e ano, nas condições da p. 10.

14 AGO 2026 — Orientação
Novos guias da Comissão para operadores fora da UE explicam conceitos, papéis e dados.

30 SET 2026 — Avaliação
A Comissão mantém a referência de 50 t. Os 0,87% de emissões estimadas como isentas não são um limite para empresas.

01 FEV 2027 — Aplicação futura
Início previsto da venda de certificados CBAM.

30 SET 2027 — Primeiro prazo anual
Primeira declaração anual e entrega de certificados relativos às importações de 2026.[1]

VALORES PADRÃO

Foram corrigidos pelo Regulamento de Execução (UE) 2026/1740. Consulte a versão vigente. Dados reais usados na declaração exigem a verificação aplicável; valores padrão são permitidos nas condições legais.

PROPOSTA · COM(2025) 989

A ampliação a outros produtos a jusante permanece identificada como proposta nas fontes consultadas. Alguns produtos transformados já constam do Anexo I atual.[2]

1 Venda de certificados: art. 20. Declaração e entrega anual: arts. 6 e 22. O regulamento fixa a primeira declaração em 2027 para as importações de 2026. Regulamento (UE) 2023/956, arts. 6, 20 e 22.

2 A ampliação citada permanece uma proposta nas fontes consultadas para esta edição. Comissão Europeia: legislação e guias.

Quais produtos estão abrangidos?

O Anexo I reúne mercadorias selecionadas de seis setores. O enquadramento depende do código CN e da descrição, respeitadas as exclusões e os recortes da lista.



Figura · Seis setores, mercadorias selecionadas. Exemplos de códigos do Anexo I; o mapa não reproduz a lista completa. Elaboração AHOS ESG.

O mapa usa exemplos para orientar a leitura, não para substituir a conferência do Anexo I.[1] Forma, composição e descrição técnica podem mudar a classificação dentro de um mesmo setor.

Conter o material não basta

Uma máquina que contém aço não entra automaticamente no CBAM. Alguns artigos transformados já estão listados, mas outras mercadorias permanecem fora do Anexo I.

O capítulo 72 tem exclusões expressas, incluindo sucatas da posição **7204**. A indicação **"ex"** abrange apenas a parte da posição descrita na lista. Também não se deve presumir que todo fertilizante ou artigo de alumínio esteja abrangido.

> **O filtro é a mercadoria:** código CN confirmado + descrição técnica + entrada correspondente no Anexo I. A presença na lista ainda exige conferir destino, regime e exceções.

Hidrogênio e eletricidade pertencem ao escopo, mas não recebem a isenção de minimis de 50 t. Veja a p. 10.

1 Exemplos não exaustivos. Posições de quatro dígitos abrangem desdobramentos; a classificação concreta utiliza o código CN aplicável à mercadoria, normalmente com oito dígitos. Regulamento (UE) 2023/956, Anexo I.

Como conferir o código CN do meu produto

NCM e CN partem do Sistema Harmonizado, mas têm desdobramentos próprios. Copiar os oito dígitos da NCM não confirma a classificação europeia.

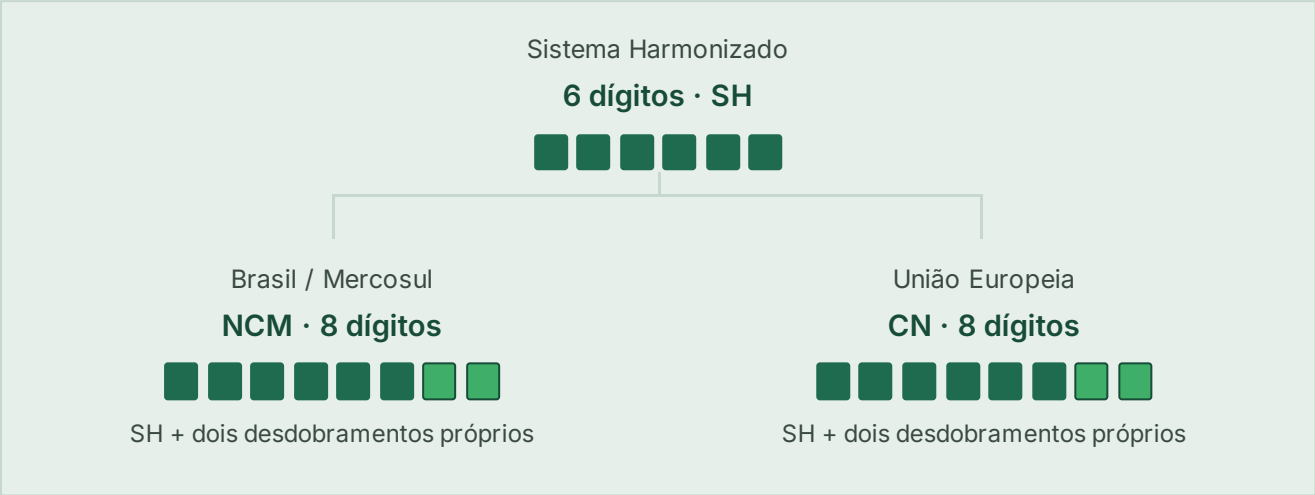


Figura · Estrutura dos códigos. Esquema de elaboração AHOS ESG, baseado na CN europeia e no Siscomex.

01 **Caracterize a mercadoria.**

Composição, função, forma e processo ajudam a conferir a classificação. A NCM orienta a busca, mas o nome comercial e a semelhança entre produtos não bastam.

02 **Confirme a CN europeia.**

Consulte CN e TARIC e esclareça dúvidas com o importador ou especialista aduaneiro. Considere a versão aplicável à operação.[1]

03 **Compare com o Anexo I.**

Leia código, descrição, exclusões e recortes "ex". Uma posição curta pode abranger seus desdobramentos, respeitadas as condições da entrada.

A classificação determina o diagnóstico. Sem CN confirmado, a hipótese permanece inconclusiva. O roteiro é uma organização didática, não um procedimento oficial de classificação.

1 A CN é atualizada periodicamente. A consulta deve considerar a classificação e as notas válidas na data da operação. Comissão Europeia: Nomenclatura Combinada.

Como meu produto chega à União Europeia?

O endereço do comprador não basta. Confirme o destino da importação, a mercadoria que entra na UE e o regime aduaneiro.[1]

01 · Exportação direta

Produtor	→	Mercadoria	→	Importador
Brasil		CN do produto		União Europeia

Se a mercadoria está no Anexo I, avalie as condições da importação e eventuais exceções. Identifique quem cumpre as obrigações CBAM.

02 · Venda por trader

Produtor	→	Trader	→	Importador
Brasil		Intermediação		União Europeia

A intermediação não elimina o CBAM. O trader pode reunir dados, mas não se torna automaticamente o declarante autorizado.

03 · Fornecimento de precursor no Brasil

Clínquer	→	Cimento	→	Importador
Fornecedor brasileiro		Produção no Brasil		Cimento na UE

O fornecedor de clínquer pode participar da cadeia de dados mesmo sem exportar. Avalie o precursor e o produto final abrangido.

Europa não é sinônimo de UE. Venda a cliente europeu não prova importação na União Europeia. Peça confirmação do destino, do importador e do fluxo aduaneiro.

1 A intermediação comercial não cria, por si só, uma isenção. Regulamento (UE) 2023/956.

Quem responde por cada informação?

Produzir dados fora da UE e cumprir as obrigações CBAM da importação são papéis distintos. A intermediação comercial pode conectar os atores, sem transferir automaticamente a obrigação legal.

Produção fora da UE

Operador da instalação

Produto, processo e dados de emissões segundo a metodologia aplicável.

Fornecedor de precursor

Dados do insumo relevante para a produção de outro bem CBAM.

Dados → Trader pode intermediar a troca.

Obrigações na UE

Declarante autorizado

Declaração CBAM e entrega dos certificados correspondentes.

Importador / representante

A identidade e o arranjo de representação definem quem atua como declarante.

Figura · Dados e obrigações na cadeia. Elaboração AHOS ESG com base nos arts. 3, 5 e 6 e no Guia 2, seção 2. O trader não se torna declarante apenas por intermediar.

O importador precisa estar identificado

O importador é a referência para o agregado anual da regra de minimis. A operação também precisa identificar o **declarante CBAM autorizado**, que pode ser o importador ou seu representante aduaneiro indireto, conforme as condições legais.

O **EORI** é o identificador aduaneiro europeu. Razão social, EORI e papel na declaração ajudam a distinguir a pessoa jurídica responsável do contato comercial.[1]

Os dados devem corresponder à instalação, ao produto e ao período aplicável. O pedido comercial não define sozinho as exigências metodológicas.

> **Incoterm sozinho não determina o declarante CBAM.** Confirme a estrutura da importação e da representação aduaneira. Quem paga a fatura pode ter papel diferente de quem cumpre a obrigação.

1 Pedidos comerciais podem incluir informações além das exigências CBAM. O fundamento regulatório e o que foi acordado com o cliente devem ser distinguidos. Comissão Europeia: Guia 2, seção 2.

Posso estar na cadeia sem exportar?

Sim. Um produtor brasileiro pode fornecer um precursor a outra indústria, que produz uma mercadoria abrangida e a exporta para a UE. A participação depende do uso no processo e das regras CBAM.

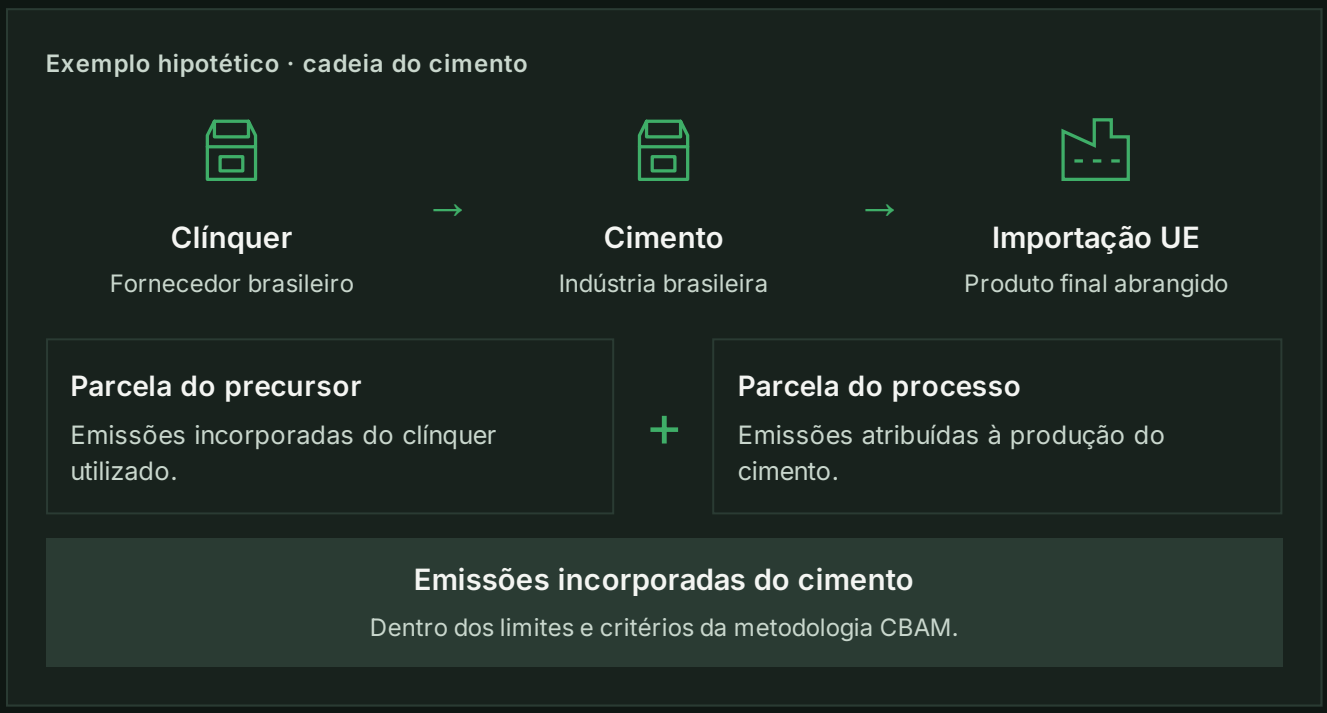


Figura · Por que o fornecedor pode ser envolvido. Esquema conceitual sem escala ou proporções. Elaboração AHOS ESG com base no Anexo IV e no Guia 2, seção 3.

Insumo comum

Usar um material na produção não o torna automaticamente precursor CBAM.

Precursor relevante

Mercadoria do Anexo I relevante ao processo. Infraestrutura e equipamentos ficam fora dos limites.

Produto final, CN, uso, quantidade, instalação e período ajudam a confirmar o vínculo. Os limites e a consideração de emissões diretas e indiretas seguem a metodologia CBAM.[1]

> **50 t não é o limite do fornecedor de precursor.** A isenção é avaliada no agregado anual do importador na UE.

1 As emissões seguem os limites do processo e a metodologia CBAM. Inventário corporativo ou avaliação completa de ciclo de vida não substituem automaticamente os dados previstos nas normas. Regulamento de Execução (UE) 2025/2547, Anexos I e II.

Quais exceções precisam ser verificadas?

Exceções precisam de fundamento e evidências. O país de embarque, por exemplo, não comprova a origem da mercadoria.

Hipótese	O que verificar	Evidência essencial
Origem do Anexo III	Mercadorias originárias de Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça e territórios listados.	Origem efetiva e enquadramento na lista vigente.
Uso militar	Hipótese específica do art. 2, nas condições legais.	Destinação e documentação que comprovem a hipótese.
Hidrogênio / eletricidade	Exceções específicas de origem, geração ou zona marítima previstas no regulamento.	Local de origem ou geração e fundamento aplicável.
Regime aduaneiro	Entrada, reexportação e eventual introdução em livre prática na UE.	Declarações e condições do regime. Não é uma isenção genérica.
De minimis	Agregado anual do importador e mercadorias elegíveis.	Total, monitoramento e indicação aduaneira. Veja p. 10.

ORIGEM NÃO É PAÍS DE TRÂNSITO

Mercadoria brasileira revendida ou embarcada pela Suíça não adquire automaticamente origem suíça. Confirme a origem aduaneira.

Atenção ao aperfeiçoamento ativo na UE

Se o produto processado é introduzido em livre prática, pode haver CBAM sobre os bens originalmente abrangidos, mesmo com CN final fora do Anexo I. Reexportação requer análise das condições do regime.[1]

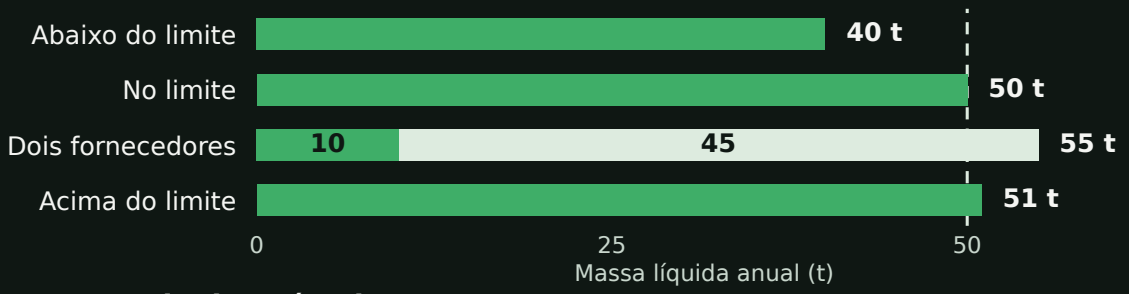
Ser PME, ter baixas emissões, vender por trader ou contar com acordo comercial não cria uma isenção geral.

1 A aplicação depende do regime e de suas condições; aperfeiçoamento ativo não deve ser tratado como isenção automática. Regulamento (UE) 2023/956, artigo 2.

Como funciona a regra de minimis?

Até 50 toneladas, inclusive: limite de massa líquida anual por importador, agregado entre códigos e fornecedores. Aplica-se a mercadorias elegíveis de cimento, ferro e aço, alumínio e fertilizantes.

A · Cenários alternativos de total anual



B · Exemplo de acúmulo no ano



Ao ultrapassar 50 t, entram também as importações anteriores do mesmo ano.

Gráficos · Agregação e evolução do volume. Cenários hipotéticos alternativos e exemplo de acúmulo, apenas de mercadorias elegíveis. Elaboração AHOS ESG com base no art. 2a e Anexo VII.

50 t exatas	O limite ainda não foi ultrapassado; novas importações podem mudar o resultado.[1]
Acima de 50 t	As obrigações alcançam as mercadorias abrangidas de todo o ano, inclusive as anteriores à ultrapassagem.
Agregado não confirmado	As vendas de um exportador não comprovam o total do importador. O diagnóstico permanece inconclusivo.

Hidrogênio e eletricidade não recebem esta isenção. O limite não representa toneladas de CO_2, faturamento ou quantidade por embarque.

Acompanhe eventuais revisões do limite.[2]

1 O critério geral de € 150 por remessa foi substituído. A isenção deve ser indicada na declaração aduaneira pertinente. Regulamento (UE) 2025/2083; art. 2a do regulamento CBAM.

2 A avaliação da Comissão de 30/09/2026 mantém a referência de 50 t. O limite pode ser revisto pelo mecanismo previsto no regulamento. Comissão Europeia: avaliação de minimis.

Árvore de decisão: qual é a minha situação?

Comece no passo 1. As categorias R1 a R5 são didáticas, criadas pela AHOS ESG. Se faltar confirmação necessária, o resultado é **R5**.

1 O código CN e a descrição foram validados?

Sim → 2

Não / não sei → **R5** Confirmar CN.

2 A mercadoria está no Anexo I?

Sim → 3

Não → conferir aperfeiçoamento ativo antes de concluir **R4**.*

3 Essa mercadoria será importada na UE?

Sim, inclusive via trader → 4

Não → 3A · **Não sei** → **R5**

3A · É precursor de um produto abrangido que será importado na UE?
Sim → **R2** · **Não** → **R4** · **Não sei** → **R5**

4 Há outra exceção legal comprovada?

Sim → **R3** Registrar fundamento.

Não → 5 · **Não sei** → **R5**

5 É hidrogênio ou eletricidade?

Sim → **R1** Sem minimis de 50 t.

Não → 6

6 Qual é o agregado anual do importador?

Até 50 t, inclusive → **R3** Sob as condições legais.

Acima de 50 t → **R1** Todo o ano.

Não confirmado → **R5** Solicitar o total do importador.

R1 Sujeita às obrigações
R2 Cadeia de precursor
R3 Isenção fundamentada
R4 Sem escopo direto identificado
R5 Inconclusivo

* Se houve aperfeiçoamento ativo na UE, a CN final fora do Anexo I não basta: analise os bens abrangidos utilizados e as condições do regime (p. 9). Para R3 por minimis, confirme as condições e acompanhe o total anual (p. 10).

Quatro casos para testar o raciocínio

Os cenários abaixo ilustram o método. A conclusão real depende de classificação, origem, regime e informações do importador.

CASO 01 · VENDA DIRETA

Parafusos para a UE

CN 7318 → UE 80 t / ano

Fabricante brasileiro exporta parafusos com CN validado na posição 7318. O importador confirma 80 t de mercadorias elegíveis no ano e não há outra exceção.

R1 · Importação sujeita. Alinhar dados com o declarante, que cumpre as obrigações CBAM.

CASO 02 · INTERMEDIAÇÃO

Perfis via trader

CN 7604 → Trader → UE

Perfis de alumínio da posição 7604 chegam à UE via trader. O destino é conhecido, mas ninguém confirmou o agregado anual do importador.

R5 · Inconclusivo. O trader não elimina o CBAM. Identificar o importador e verificar minimis.

CASO 03 · CADEIA NO BRASIL

Clínquer para cimento

Clínquer → Cimento → UE

Uma indústria vende clínquer a uma cimenteira brasileira. Ela confirma o uso como precursor de cimento abrangido que será importado na UE.

R2 · Cadeia de precursor. Mapear quantidades e dados requeridos para o produto final.

CASO 04 · MATERIAL NO PRODUTO

Máquina que contém aço

Máquina → UE CN fora da lista

A máquina é exportada do Brasil e sua CN validada não está no Anexo I atual. Não houve aperfeiçoamento ativo na UE envolvendo bens abrangidos.

R4 · Sem escopo direto identificado. Separar pedidos comerciais de dados e acompanhar propostas futuras.

Um novo fato pode mudar o resultado. Novo código, destino, regime ou volume do importador exige reabrir a análise e atualizar o registro.

Diagnóstico e documentos oficiais

Este e-book ajuda a reconhecer exposição ao CBAM. Ele não fornece um formulário oficial, não autoriza a importação e não ensina a preencher a declaração CBAM.

Escopo deste e-book

Diagnóstico preliminar

Compara produto, operação e condições de aplicação.

Organização didática AHOS ESG

Documentos previstos nas normas

Relatório do operador

Dados de emissões reais da instalação e resumo.

Art. 10 · Reg. 2025/2547

→

Declaração CBAM

Informações anuais da importação, pelo declarante autorizado.

Art. 6 · Reg. 2023/956

Dados do operador podem subsidiar a declaração. A triagem deste e-book não substitui esses documentos.

Figura · Diagnóstico e documentos têm funções distintas. Elaboração AHOS ESG com base no Regulamento 2025/2547 e no Regulamento 2023/956.

O que as fontes efetivamente preveem

Relatório de emissões do operador. Quando as emissões incorporadas são calculadas com dados reais, a norma prevê relatório e resumo, em inglês, com informações definidas no Anexo IV da metodologia. Essa exigência é distinta de uma ficha de diagnóstico por operação.[1]

Declaração CBAM. O declarante autorizado apresenta as informações anuais sobre quantidades importadas, emissões incorporadas e certificados correspondentes. A declaração reúne dados que esta triagem não calcula nem verifica.[2]

> **R1 a R5 são categorias didáticas desta edição.** Elas organizam uma leitura preliminar de escopo, cadeia, exceções e lacunas; não comprovam cumprimento das obrigações CBAM.

1 Quando são usadas emissões reais, o art. 10 exige relatório do operador e resumo com, pelo menos, as informações dos modelos do Anexo IV. O Guia 2, seção 5, explica o formato de comunicação. Regulamento de Execução (UE) 2025/2547, art. 10 e Anexo IV.

2 A declaração anual é apresentada pelo declarante autorizado no registro CBAM. Emissões reais utilizadas na declaração estão sujeitas à verificação aplicável. Regulamento (UE) 2023/956, arts. 6 e 8.

Do diagnóstico ao próximo passo

As sugestões abaixo ajudam a organizar a conversa após a triagem. O método, o formato e as obrigações concretas dependem das normas aplicáveis e dos atores da importação.

Resultado	Encaminhamento sugerido	Quem envolver
R1 · Sujeita	Alinhar dados, metodologia, verificação aplicável e calendário.	Produtor, cliente e declarante autorizado.
R2 · Precursor	Confirmar produto final, limites do processo e dados necessários.	Produção e indústria que usa o precursor.
R3 · Isenção fundamentada	Arquivar fundamento e evidências; monitorar alterações e volume anual.	Importador e responsável aduaneiro.
R4 · Sem escopo	Guardar a classificação e acompanhar mudanças do produto e da norma.	Comércio exterior e responsável regulatório.
R5 · Inconclusivo	Listar lacunas, atribuir responsáveis e prazo para reavaliar.	Detentor de cada informação pendente.

Quatro perguntas para enviar ao cliente

1. Qual CN será declarado e qual pessoa jurídica será o importador na UE?
2. Quem é o declarante CBAM autorizado e qual contato coordena o tema?
3. Existe isenção? Qual fundamento, evidência e confirmação do agregado anual a sustentam?
4. Quais dados, método, formato e prazo precisam ser atendidos pelo produtor e seus fornecedores?

O registro no portal O3CI é voluntário e pode facilitar o compartilhamento dos dados previstos nas normas.[1]

1 O registro de operadores de instalações fora da UE no portal O3CI é voluntário e recomendado pelo guia. Pode apoiar a troca de informações; não substitui a classificação nem as obrigações do declarante. Comissão Europeia: guia para operadores fora da UE.

Fontes e atualização desta edição

Os regulamentos são a base legal; os guias da Comissão explicam sua aplicação e não são juridicamente vinculantes.

01	**Regulamento (UE) 2023/956** Texto consolidado de 20/10/2025. Arts. 2, 2a, 3, 5 a 8, 20 e 22; Anexos I, III, IV e VII.	Norma
02	**Regulamento (UE) 2025/2083** Simplificação e reforço do CBAM, publicado em outubro de 2025.	Norma
03	**Guidance No. 1 · Introduction to CBAM concepts** Comissão Europeia, 14/08/2026. Conceitos, regime definitivo e exceções.	Guia
04	**Guidance No. 2 · Quick guide for non-EU operators** Comissão Europeia, 14/08/2026. Operadores fora da UE, dados e precursores.	Guia
05	**Regulamento de Execução (UE) 2025/2547** Metodologia do regime definitivo; art. 10 e Anexo IV: relatório do operador e resumo.	Norma
06	**CBAM De Minimis Threshold Assessment** Comissão Europeia, 30/09/2026. Avaliação do limite de 50 toneladas.	Atualização
07	**CBAM legislation and guidance** Portal oficial: correção 2026/1740 dos valores padrão e proposta COM(2025) 989.	Consulta
08	**CBAM definitive regime** Portal oficial do regime definitivo, aplicável desde 01/01/2026.	Consulta
09	**Classificação aduaneira: CN, TARIC e NCM** Estrutura dos códigos e consulta aplicável à operação. TARIC · Siscomex: SH e NCM	Consulta

Créditos visuais

Fotografia da capa: K / Pexels. Uso gratuito sob a licença Pexels. Figuras e gráfico: elaboração AHOS ESG, com bases e exemplos indicados junto aos elementos.

As disposições legais prevalecem. Este material orienta um diagnóstico preliminar e não constitui parecer jurídico nem certificação de conformidade.

Reveja a análise se mudar o produto, a classificação, o destino, o regime aduaneiro, o agregado do importador ou a legislação.

AHOS ESG · Edição 1.0
Conteúdo, referências e revisão visual: 11 de outubro de 2026.